

1 Aw. Rosaria Moroni
CASECCA 4

mod. A/00
N. 5172

1

ORIGINALE

ATTO DI PRECETTO 24 SET. 2018

La Banca di San Marino S.p.A. con sede in Faetano, Repubblica di San Marino, Strada della Croce n. 39, C.F. 91007200404, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Dott.ssa Francesca Mularoni, cittadina sammarinese, nata a San Marino il 04.10.1971 residente in via Aurelio Saffi, 4 Borgo Maggiore (RSM) Codice ISS 21143, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro dall'Avv. Roberto Andreoni del Foro di Urbino, C.F. NDRRRT68E18G4790, pec: avvrobertoandreoni@puntopec.it, dall'Avv. Erica Catani del Foro di Pesaro, C. F. CTNRCE76S43L500L, pec ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it, nonché dall'Avv. Rosaria Moroni del Foro di Macerata, C.F. MRNRSR61C64F517R, pec: avvrosariamoroni@cnfpec.it, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Macerata (MC), Borgo Sforzacosta n. 70, giusta procura apposta in calce al presente atto, dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il Fax n. 0549 977370 o pec: ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it

Premesso che

- con domanda per la dichiarazione di esecutorietà di titolo esecutivo sammarinese, ai sensi degli artt. 6 e 9 della Convenzione di Anncizia e Buon Vicinato fra San Marino e l'Italia, la Banca di San Marino S.p.A. richiedeva al Tribunale Civile di Macerata, nel procedimento n. 2137/2018 R.G.V., che venisse dichiarata l'esecutorietà in Italia del contratto di mutuo ipotecario, stipulato a rogito Dott. Davide Zanotti, Notaio Pubblico nella Repubblica di San Marino Rep. 1774 del 5.12.2011, nei confronti della società Mobilcom s.r.l., C.O.E. SM 19832, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Dogana (RSM), Via Ranco Mauro n. 10;
- con decreto emesso in data 5 ottobre 2018 nel procedimento n. 2137/2018 R.G.V., il Tribunale di Macerata, nella persona del Dott. Reale, ritenendo sussistenti le condizioni previste dagli artt. 6 e 9 della citata Convenzione, accoglieva la domanda di Banca di San Marino e per l'effetto dichiarava l'esecutorietà nel territorio della Repubblica Italiana dell'atto pubblico rogato dal Notaio Davide Zanotti di San Marino rep. 1774 del 5.12.2011;

- il decreto di accoglimento emesso nel procedimento n. 2137/2018 R.G.V. dal Tribunale di Macerata è stato munito di formula esecutiva in data 22 ottobre 2018 e veniva notificato, unitamente al mutuo ipotecario rogato dal Notaio Davide Zanotti di San Marino rep. 1774 del 5.12.2011, alla società Mobilcom S.r.l., in data 16 novembre 2018;
- liquidatore e legale rappresentante della società Mobilcom s.r.l. è il Sig. Ribichini Oscar, nato a Macerata (MC), il 08.08.1968, (CF.: RBCSCR68M08E783U), residente in 62012 - Civitanova Marche (MC), Via Fontanella n. 20, piano T, int. 2;
- ad oggi, la società Mobilcom s.r.l. non ha provveduto al pagamento della somma complessiva dovuta, pari ad Euro 498.673,73 oltre interessi maturati e maturandi a partire dal 20.2.2015 sino al saldo effettivo; pertanto Banca di San Marino intende agire esecutivamente per il recupero del credito vantato.

Tutto quanto sopra premesso, Banca di San Marino S.p.a., come sopra rappresentata e difesa

INTIMA E FA PRECETTO

alla società Mobilcom s.r.l., C.O.E. SM 19832, con sede in Dogana (RSM), Via Ranco Mauro n. 10, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t. Sig. Ribichini Oscar, nato a Macerata (MC), il 08.08.1968, (CF.: RBCSCR68M08E783U), residente in 62012 - Civitanova Marche (MC), Via Fontanella n. 20, piano T, int. 2, di pagare, nel termine di dieci giorni dalla notificazione del presente atto, le seguenti somme:

- € 498.673,73 relativi al contratto di mutuo ipotecario n. 06/51/01338

<i>Spese e compensi successivi:</i>	<u>spese</u>	<u>compensi</u>
Valori Bollati	€ 125,00	
Copie provvedimento	€ 23,26	
Spese di notifica	€ 50,00	
Atto di precetto		€ 540,00

RIEPILOGO

Compensi precetto	€ 540,00
R.F. 15%	€ 81,00

	€ 621,00
C.P.A. 4‰	€ 24,84
	€ 645,84
I.V.A. 22 %	€ 142,08
	€ 787,92
Anticipazioni e spese	€ 198,26
Totale spese legali	€ 986,18
<u>Totale capitale</u>	<u>€ 498.673,73</u>
TOTALE	€ 499.659,91

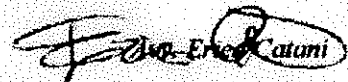
oltre agli interessi maturati e maturandi dal 20.2.2015 sino al saldo effettivo, alle spese di notifica del presente atto, alla tassa di registrazione del decreto di accoglimento ed alle spese successive occorrente come per legge.

Con avvertimento alla società Mobilcom s.r.l., che in difetto di pagamento delle somme precettate nel termine di 10 giorni dalla data di notificazione del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte altresì la società Mobilcom s.r.l. che potrà, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovra-indebitamento, concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore.

Macerata, 16 settembre 2021

Avv. Roberto Andreoni



Avv. Rosaria Moroni



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Provincia di MACERATA

Piazza XX Settembre n. 93 - 62012 Civitanova Marche

Tel. 07338221 - P.IVA e C.F. 00262470438 - Sito web: www.comune.civitanova.mc.it

CERTIFICATO DI RESIDENZA

Certificato Nr. 661953

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visto l'articolo 33 del DPR 223 del 30/05/1989 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli atti anagrafici;

CERTIFICA CHE

RIBICHINI OSCAR

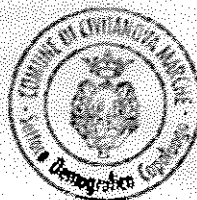
Nato il 08/08/1968 a MACERATA
atto n. 787-I-A/1968

E' residente in VIA FONTANELLA n. 20 Piano T Int.2

CIVITANOVA MARCHE 16/09/2021

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Dott. Fazzini Carlo)

Carlo Fazzini



Per Pubbl.Amm. ed eserc. Pubbl. Uff. FIRMA OMESSA AI SENSI DEL D.LGS.12/02/1993 N.39

USO: NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI : es. bollo art.18 D.P.R. 115/2002 comma 2

Diritti riscossi: SEGRETARIA Euro 0,26

Procura ad litem

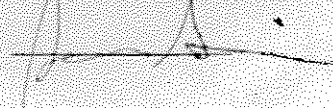
Io sottoscritta, Dott.ssa **Francesca Mularoni**, cittadina sammarinese, nata a San Marino il 04.10.1971 residente in via Aurelio Saffi, 4 Borgo Maggiore (RSM) Codice ISS 21143, nella mia veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore di **BANCA DI SAN MARINO S.P.A.** con sede in Faetano (Repubblica di San Marino), Strada della Croce n. 39, iscritta al Pubblico Registro delle Società presso il Tribunale della Repubblica di San Marino al n. 2430, codice fiscale e P.IVA n. 91007200404, coe SM476, delego a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente tra loro, Banca di San Marino S.p.A., nel procedimento di recupero del credito nei confronti della società Mobilcom s.r.l., C.F. 93052830432 in relazione al contratto di mutuo ipotecario, stipulato a rogito Dott. Davide Zanotti, Notaio Pubblico nella Repubblica di San Marino Rep. 1774 del 5.12.2011, gli Avv.ti Erica Catani (C. F. CTNRCE76S43L500L, pec ericacatani@pec.ordineavvocatipesaro.it), Roberto Andreoni (C.F. NDRRRT68E18G4790, pec avvrobertoandreoni@puntopec.it), Rosaria Moroni (C.F. MRNRSR61C64F517R, pec: avvrosariamoroni@cnfpec.it, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare, riscuotere somme, dare quietanza, rinunciare agli atti ed accettare l'altrui rinuncia nominare altri procuratori e farsi sostituire, eleggendo domicilio presso la medesima Avv. Rosaria Moroni con studio in Macerata (MC), Borgo Sforzacosta n. 70.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro, inoltre, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro infine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e del Reg. UE 679/2016, di avere ricevuto l'informativa di legge e che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso i terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente presto il mio consenso al loro trattamento, che avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche correlate alla finalità dell'incarico.

Dott.ssa Francesca Mularoni


Per autentica

Avv. Roberto Andreoni



Relata di notifica

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Macerata, certifico di aver notificato, ad ogni effetto di legge, copia del su esteso atto di precetto a:

- **Ribichini Oscar**, nato a Macerata (MC), il 08.08.1968, (CF: RBCSCR68M08E783U), in qualità di liquidatore e legale rappresentante di Mobilcom s.r.l. C.O.E. SM 19832, residente in 62012 - Civitanova Marche (MC), Via Fontanella n. 20, piano T, int. 2 ed ivi facendone consegna copia a mani dello *prosche Marinelli Giuseppe*

27 9 2021

Joan

115172

----- LUN
SPECIFIC
Net 1258
Traz 13.82
15.90
10% 1.33
Boll
6. Pos
Carroz
Totale 1723

Marion
PUBBLICAZIONE
TRIBUNALE DI MACERATA